

[별표 1] <개정 2010.11.24>

화물자동차 운송사업의 허가취소 등의 기준(제5조제1항 관련)

위 반 행 위	근 거 법 조 문	처 분 내 용
1. 부정한 방법으로 법 제3조제1항에 따른 허가를 받은 경우	법 제19조제1항제1호	○ 허가취소
2. 부정한 방법으로 법 제3조제3항에 따른 변경허가를 받은 경우	법 제19조제1항제2호	○ 1차: 사업 전부정지(60일) ○ 2차: 허가취소
3. 법 제3조제5항에 따른 기준을 충족하지 못하게 된 경우	법 제19조제1항제3호	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 허가취소
4. 법 제3조제7항에 따른 신고를 하지 않았거나 거짓으로 신고한 경우	법 제19조제1항제4호	○ 1차: 사업 전부정지(30일) ○ 2차: 허가취소
5. 법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 법인의 임원 중 법 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 있는 경우에 3개월 이내에 그 임원을 개임(改任)한 경우는 제외한다.	법 제19조제1항제5호	○ 허가취소
6. 화물운송 종사자격이 없는 자에게 화물을 운송하게 한 경우	법 제19조제1항제6호	○ 위반차량 운행정지(30일)
7. 법 제11조(같은 조 제4항은 제외한다)에 따른 준수사항을 위반한 경우 가. 법 제11조제1항을 위반하여 부당한 운송조건을 제시하거나 정당한 사유 없이 운송계약의 인수를 거부한 경우 나. 법 제11조제2항을 위반하여 운전자를 과도하게 승차근무하게 한 경우 다. 법 제11조제3항을 위반하여 법 제2조 제3호 후단에 따른 화물의 기준에 맞지 않는 화물을 운송한 경우 라. 법 제11조제6항을 위반하여 화물운송의 대가로 받은 운임 및 요금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 부당하게 화주, 다른 운송사업자 또는 화물자동차 운송주선사업을 경영하는 자에게 되돌려주는 행위를 한 경우 마. 법 제11조제7항을 위반하여 자기 명의로 운송 계약을 체결한 화물에 대하여 다른 운송사업자에게 수수료나 그 밖의 대가를 받고 그 운송을 위탁하거나 대행하게 한 경우 바. 법 제11조제8항을 위반하여 운임 및 요금과 운송약관을 영업소 또는 화물자동차에 갖추어 두지 않거나 이용자의	법 제19조제1항제7호	○ 위반차량 운행정지(10일) ○ 사업 일부정지(10일) ○ 1차: 위반차량 운행정지(10일) ○ 2차: 위반차량 운행정지(20일) ○ 3차이상: 위반차량 운행정지(30일) ○ 1차: 사업 일부정지(20일) ○ 2차: 사업 일부정지(50일) ○ 3차: 허가취소 ○ 1차: 사업 전부정지(20일) ○ 2차: 사업 전부정지(50일) ○ 3차: 허가취소 ○ 사업 일부정지(10일)

요구에 이를 내보이지 않은 경우 사. 법 제11조제9항을 위반하여 둘 이상의 화물자동차 운송가맹점에 가입한 경우 아. 운송가맹점인 운송사업자가 법 제11조제10항을 위반하여 자기가 가입한 운송가맹사업자에게 소속된 운송주선사업자로부터 직접 화물운송을 주선받은 경우 자. 운송가맹점으로 가입한 운송사업자가 법 제11조제11항을 위반하여 자기의 상호를 소속 운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하지 않거나 변경신고를 하지 않은 경우 차. 법 제11조제12항에 따라 국토해양부령으로 정하는 화물자동차 운송사업의 차고지 이용과 운송시설에 관한 사항이나 그 밖에 수송의 안전과 화주의 편의를 도모하기 위하여 운송사업자가 지켜야 할 사항을 위반한 경우 카. 법 제11조(같은 조 제4항은 제외한다)의 준수사항을 위반한 건수가 다음의 기준에 해당하는 경우 1) 화물자동차 1대의 해당 월간 위반 건수가 8건 이상이 되는 경우 2) 화물자동차 1대의 해당 연도 위반 건수가 50건 이상이 되는 경우 3) 다음의 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 위반지수가 60 이상이 되는 경우 $\left(\frac{\text{위반 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$ 4) 다음의 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 위반지수가 100 이상이 되는 경우 $\left(\frac{\text{위반 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$ 8. 정당한 사유 없이 법 제13조에 따른 개선 명령(같은 조 제2호에 따른 화물자동차의 구조변경에 관한 개선명령은 제외한다)을 이행하지 않은 경우 9. 정당한 사유 없이 법 제13조제2호에 따른 화물자동차의 구조변경에 관한 개선명령을 이행하지 않은 경우	법 제19조제1항제8호 법 제19조제1항제8호	○ 사업 일부정지(10일) ○ 1차: 사업 전부정지(10일) ○ 2차: 사업 전부정지(20일) ○ 3차: 허가취소 ○ 사업 일부정지(10일) ○ 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지 ○ 위반차량 감차 조치 ○ 위반차량 감차 조치 ○ 화물자동차 대수의 5분의 1(이 경우 소수점 이하의 수는 버린다. 다만, 5분의 1에 해당하는 화물자동차의 대수가 1대 미만이면 이를 1대로 본다)에 대한 감차 조치 ○ 허가취소 ○ 위반차량 운행정지(60일) ○ 1차: 위반차량 운행정지(60일) ○ 2차: 위반차량 감차 조치
--	---	---

10. 정당한 사유 없이 법 제14조에 따른 업무개시 명령을 이행하지 않은 경우	법 제19조제1항제9호	○ 1차: 위반차량 운행정지(30일) ○ 2차: 허가취소
11. 법 제19조에 따른 사업정지처분 또는 감차 조치 명령을 위반한 경우	제19조제1항제10호	○ 허가취소
12. 중대한 교통사고 또는 빈번한 교통사고로 많은 사상자를 발생하게 한 경우 가. 중대한 교통사고로 많은 사상자를 발생하게 한 경우 1) 1건의 교통사고로 다음의 인원이 사망한 경우 ○ 10명 이상 ○ 5명 이상 9명 이하 ○ 3명 이상 4명 이하 ○ 2명 이하 2) 1건의 교통사고로 다음의 인원이 중상을 입은 경우 ○ 10명 이상 ○ 5명 이상 9명 이하 ○ 3명 이상 4명 이하 ○ 2명 이하 나. 빈번한 교통사고로 많은 사상자를 발생하게 한 경우 1) 5대 이상의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 3에 이르게 된 경우 $\left(\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$ 2) 5대 이상의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 6에 이르게 된 경우 $\left(\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$ 3) 5대 이상의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 다음 계산식에 따라 산출한 해당 연도의 교통사고지수가 8에 이르게 된 경우 $\left(\frac{\text{교통사고 건수}}{\text{화물자동차의 대수}} \times 10 \right)$ 4) 5대 미만의 차량을 소유한 운송사업자의 경우 해당 사고 이전 최근 1년 동안	법 제19조제1항제11호	○ 감차 조치(2대) ○ 감차 조치(1대) ○ 위반차량 운행정지(60일) ○ 위반차량 운행정지(30일) ○ 감차 조치(1대) ○ 위반차량 운행정지(30일) ○ 위반차량 운행정지(15일) ○ 위반차량 운행정지(5일) ○ 사업 일부정지(75일) ○ 화물자동차 대수의 5분의 1(이 경우 소수점 이하의 수는 버린다. 다만, 5분의 1에 해당하는 화물자동차의 대수가 1대 미만인 경우에는 이를 1대로 본다)에 대한 감차 조치 ○ 허가취소

에 발생한 교통사고가 다음에 이르게 된 경우 ○ 2건 발생 시 ○ 3건 이상 발생 시		○ 위반차량 운행정지(30일) ○ 위반차량 감차 조치
13. 법 또는 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 경우 가. 법 제5조제1항을 위반하여 운임 및 요금을 신고하지 않은 경우 나. 법 제6조를 위반하여 운송약관을 신고 또는 변경신고하지 않은 경우 다. 법 제10조제1항을 위반하여 운전경력 증명서의 발급에 필요한 사항을 기록·관리하지 않은 경우 라. 법 제16조 및 제17조를 위반하여 양도·양수, 합병 또는 상속의 신고를 하지 않은 경우 마. 법 제18조제1항을 위반하여 신고를 하지 않고 사업의 전부 또는 일부를 휴업하거나 사업의 전부를 폐업한 경우 바. 법 제47조를 위반하여 업무·재산 등에 관한 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우와 경영실태 조사 또는 재무관리 상태 진단을 거부·방해 또는 기피한 경우 사. 법 제59조에 따라 실시하는 운수종사자에 대한 교육을 이수하는 데 필요한 조치를 하지 않은 경우 아. 법 제61조제1항을 위반하여 화물자동차의 소유 또는 사용에 관한 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고를 한 경우와 서류를 제출하지 않거나 거짓으로 서류를 제출한 경우 자. 법 제61조제1항을 위반하여 장부·서류, 그 밖의 물건에 대한 검사를 거부·방해 또는 기피한 경우 차. 법 제61조제1항을 위반하여 관계인에 대한 질문을 거부·방해 또는 기피한 경우	제19조제1항제12호	○ 사업 일부정지(20일) ○ 사업 일부정지(20일) ○ 사업 일부정지(10일) ○ 사업 전부정지(90일) ○ 허가취소 ○ 1차: 사업 전부정지(20일) ○ 2차: 사업 전부정지(30일) ○ 3차: 허가취소 ○ 사업 일부정지(15일) ○ 사업 일부정지(10일) ○ 사업 일부정지(30일) ○ 사업 일부정지(20일)

※ 비교

1. 교통사고를 다음 각 목과 같이 구분한다.

- 가. 사망사고: 교통사고가 주된 원인이 되어 교통사고가 발생한 때부터 72시간 이내에 사람이 사망한 사고

나. 중상사고: 교통사고로 의사의 진단 결과 3주 이상의 치료를 필요로 하는 상해를 입힌 사고
 다. 경상사고: 교통사고로 의사의 진단 결과 5일 이상 3주 미만의 치료를 필요로 하는 상해를 입힌 사고

2. 교통사고지수를 산정하는 경우에는 경상사고는 0.3건으로, 중상사고는 0.7건으로, 사망사고는 1건으로 처리한다.

3. 차량 소유 대수가 변경된 경우 교통사고지수 및 위반지수는 다음의 계산식에 따라 계산한다.

가. 교통사고지수=

$$\left(\frac{\text{변경 전 교통사고 건수}}{\text{변경 전 화물자동차의 대수}} + \frac{\text{변경 후 교통사고 건수}}{\text{변경 후 화물자동차의 대수}} \right) \times 10$$

나. 위반지수= $\left(\frac{\text{변경 전 위반 건수}}{\text{변경 전 화물자동차의 대수}} + \frac{\text{변경 후 위반 건수}}{\text{변경 후 화물자동차의 대수}} \right) \times 10$

4. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 행정처분을 받은 날부터 1년 이내에 같은 내용의 위반행위를 한 경우에 적용한다.

5. 위반행위의 횟수에 따른 가중처분 규정이 없는 경우로서 사업 전부정지, 사업 일부정지 또는 위반차량 운행정지의 처분을 받은 날부터 1년 이내에 같은 내용의 위반행위를 한 경우에는 해당 처분기준의 2분의 1을 가중하여 처분한다. 다만, 국토해양부령으로 정하는 위반행위의 경우에는 그러하지 않다.

6. 위반차량 감차 조치를 하려는 경우에 운송사업자가 소유한 화물자동차의 대수가 1대인 경우에는 허가취소를 한다.

7. 위 표 제12호가목에 따라 중대한 교통사고를 이유로 2대 이상의 감차 조치를 하려는 경우에는 해당 위반차량을 포함하여 처분하여야 한다.

8. 위 표 제12호나목에 따라 빈번한 교통사고를 이유로 처분을 하려면 같은 호 가목에 따라 처분을 한 중대한 교통사고의 건수를 빈번한 교통사고의 건수에 합산하여 처분한다.

9. 1건의 중대한 교통사고로 여러 개의 위반행위에 해당하게 된 경우에는 이를 합산하여 처분한다.

10. 천재지변이나 그 밖의 불가항력의 사유로 발생한 위반행위는 위 표의 처분대상에서 제외한다.